

行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，
仍为其提供广告推广服务，情节严重的
构成帮助信息网络犯罪活动罪^①

——王某某等帮助信息网络犯罪活动案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

黑龙江省嘉荫县人民法院(2021)黑0722刑初62号刑事判决书

2. 案由：帮助信息网络犯罪活动罪

【基本案情】

2020年2月，被告人王某某注册成立广东某网络科技有限公司(自然人独资，以下简称“某网络公司”)，通过网络平台提供广告推广服务，并招录被告人王某1、谢某等人作为公司员工。王某1、谢某按照王某某的要求，通过网络发帖等方式寻找需要做广告推广的“客户”并与“客户”协商价格。价格谈妥后，王某某将“客户”的网站链接发送给“代理”张某(另案处理)，张某利用他人的正规资质为“客户”套上合法外衣(“套户”)。之后王某某利用徐某武名下的银行账户收取“客户”支付的广告费并扣除佣金，再向张某提供的银行账户转入广告推广费用。同年3月至案发，王某某等人明知“客户”的广告系虚假贷款网站，仍通过上述方式收取广告费共计人民币(以下币种同)2354529元，非法获利共计513933.5元。其间，王某1按照王某某的要求，为

^①入库案例，参见人民法院案例库2023-03-1-257-001。

QQ 昵称为“A”“B”“C”“D”“E”等的虚假贷款网站提供广告推广，收取广告费共计1123475元，为王某某非法获利243408元，其本人非法获利14000元；谢某为QQ昵称为“F”“G”等的虚假贷款类网站提供广告推广，收取广告费共计1231054元，为王某某非法获利270525.5元，其本人非法获利12800元。三人共同为上官某(已判刑)诈骗团伙提供诈骗软件广告推广并收取广告费444000元，非法获利97691元。

【案件焦点】

1. 为虚假贷款网站提供广告推广服务的行为应认定为非法利用信息网络罪中的“为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息”，还是帮助信息网络犯罪活动罪中“为他人利用信息网络实施犯罪提供广告推广等帮助”；2. 为帮助网络犯罪推广而注册成立公司，后与公司其他人员共同实施广告推广的行为，应认定为单位犯罪还是个人犯罪。

【法院裁判要旨】

黑龙江省伊春市嘉荫县人民法院经审理认为：被告人王某某、王某1、谢某明知他人利用信息网络实施犯罪，而为犯罪提供广告推广帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。三名被告人系共同犯罪，王某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚；王某1、谢某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。据此，判决如下：

一、被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币4万元；

二、被告人王某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币1万元；

三、被告人谢某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币1万元；

四、没收三名被告人违法所得，部分用于退赔上游诈骗犯罪未取得退赔的

被害人，余款依法上缴国库。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案的争议焦点在于，为虚假贷款网站提供广告推广服务的行为应认定为非法利用信息网络罪中的“为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息”，还是帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪”）中“为他人利用信息网络实施犯罪提供广告推广等帮助”，以及为帮助网络犯罪推广而注册成立公司，后与公司其他人员共同实施广告推广的行为，应认定为单位犯罪还是个人犯罪。

第一，从行为方式上看，前者强调为实施诈骗等违法犯罪活动发送诈骗短信、发布诈骗信息等，属于信息通讯层面的行为；而后者强调为利用网络实施犯罪的人作广告、拉客户或为他人设立的犯罪网站投放广告以推广网站、扩大犯罪活动范围，属于网络平台层面的行为。本案中王某某等人通过网络平台为虚假贷款网站提供广告推广服务，符合帮信罪的客观行为方式。

第二，单位犯罪，是指单位为谋取非法利益，由单位决策机构决策后，由直接负责人实施的刑法明文规定单位应受刑罚处罚的犯罪。刑法中规定的单位犯罪主体必须是依法成立、拥有一定财产或经费、能以自己名义承担责任的组织。为进行违法犯罪活动而设立的单位，或是单位设立后以实施犯罪为主要活动，均不构成单位犯罪，而属于个人的共同犯罪行为。本案中，王某某以招揽非法网络软件推广为目的注册成立网络公司，公司成立后亦以通过网络平台为非法软件提供网络推广为主要经营业务，应认定为个人犯罪行为。

针对电信网络诈骗关联犯罪的查获和审判，对侦办上游电信网络诈骗犯罪起到极其重要的作用。本案作为关联犯罪的缩影，集中体现了相关犯罪的特点：第一，三人以上的团伙犯罪形式突出，团伙内分工较为明确，其中包含合作、雇佣等关系。同时，关联犯罪之间也存在上下游关系，如“卡头”“卡主”和雇用“卡头”的上线人员。对于在共同犯罪中的作用和地位的认定，是对各被告人量刑的关键；第二，犯罪主体呈年轻化趋势，文化程度普遍不高，但呈向高学历群体发展趋势。本案中的三名被告人平均年龄仅为23岁。究其原因，一

方面年轻人作为网络的重要涉众群体，对电子技术和新兴技术接受力强。另一方面，缺乏社会经验，分辨力较弱的同时又难以抵御金钱诱惑，最终彻底沦于犯罪团伙之中。尤其是近期，拉拢、引诱未成年人参与关联犯罪，成为犯罪分子的新手段，这也为预防未成年人犯罪工作提出了新的挑战；第三，关联犯罪分化、获取上游犯罪金额情况突出。因为犯罪呈现链条化，致使被害人财产快速被多渠道分散。一方面，关联犯罪从上游犯罪的犯罪金额中获得利益，本案中，上游电信网络诈骗团伙将近25%的犯罪所得支付给了王某某等人。另一方面，关联犯罪并不实际掌握上游犯罪的全部赃款，导致赃款外流严重，刑事判决仅能对关联犯罪的违法所得予以追缴，加大了追赃挽损的难度。因此，推动源头治理是工作的重中之重。

编写人：黑龙江省伊春市嘉荫县人民法院 崔健英

虚构交易为博彩提供资金结算帮助 应认定构成帮助信息网络犯罪活动罪

—— 曾某帮助信息网络犯罪活动案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江西省万载县人民法院(2022)赣0922刑初166号刑事判决书

2. 案由：帮助信息网络犯罪活动罪

【基本案情】

2019年9月，被告人曾某在明知上游犯罪分子从事境外网络赌博的情况下，为赚取“返点”仍根据其要求开设网店。上游犯罪分子将该网店内的商品

链接提供给赌客，赌客以点击链接购买商品的方式支付赌资。该订单以在网络店铺购买商品为掩饰，实际上不会发货给买家。被告人曾某收款后，按每10000元返利240元至280元的标准扣除返点后转给上游犯罪分子。被告人曾某通过这种方式提供支付结算帮助，结算流水500万余元，实际获利13万元。

【案件焦点】

本案应以非法经营罪定罪处罚还是以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚。

【法院裁判要旨】

江西省万载县人民法院经审理认为：被告人曾某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍以开设网店虚构交易的形式为赌客提供资金支付结算帮助，并按比例收取手续费，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人曾某认罪认罚，且具有坦白情节，对其可以从轻处罚；案发后被告人曾某及其父母积极筹款尽力赔偿被害人经济损失，并取得被害人的谅解，对其可以酌情从轻处罚。

综上，江西省万载县人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，判决如下：

一、被告人曾某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金3万元；

二、被告人曾某违法所得13万元，予以追缴，上缴国库。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

近年来，电商交易成为一些网络犯罪资金流通的新渠道，犯罪分子通过在电商平台虚构交易的方式为境外赌场收取赌资，对比买卖电话卡、银行卡等常见方式，此种手段更具隐蔽性与危害性。开设网店这种行为本身并不违法，但本案中犯罪分子开设网店是为了逃避公安机关的打击和第三方支付的监管，网络赌博产业的犯罪分子不会从赌客手中直接获取资金，而是让消费者通过与网店虚假交易的方式将资金转到网店账户，而后网店运营者在扣除一定比例的手续费后再将资

金转到网络赌博等上游犯罪的最终获利者账户中，此种方式具有较高的隐蔽性，不易被侦查机关察觉。利用开设网店进行非法结算的犯罪虽然刚刚兴起，但发展十分迅速，通过非法转移网络赌博、电信诈骗等资金规避资金流向监控预警，犯罪资金被拆分成小额交易转移，支付行业风险蔓延，威胁金融秩序。

一、虚构交易为博彩提供资金结算帮助犯罪的司法定性分歧

本案的争议焦点在于定性问题。梳理刑法理论界与实务界的观点，可以归纳为以下两种意见。

第一种观点认为，开设网店虚构发货为境外博彩收取赌资的行为属于未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务，应以非法经营罪定罪处罚。

第二种观点认为，明知他人利用信息网络实施犯罪，还通过开设网店虚构发货的形式为境外赌博收取赌资，为犯罪提供支付结算帮助，应当以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚。曾某案的办理过程中亦存在上述争议，最终法院采纳第二种意见，以帮助信息网络犯罪活动罪对被告人定罪量刑。

二、帮助信息网络犯罪活动罪与非法经营罪的区别

1. 两者针对的对象不同。非法经营罪中的支付结算，是指开展支付结算业务活动，所谓业务活动，即以营利为目的，针对不特定公众开展的频繁的、有计划的货币资金转移活动；而帮助信息网络犯罪活动罪中的支付结算，一般表现为普通的收付款，或者面向单一、特定对象的支付结算活动。

2. 两者侵犯的客体不同。非法经营是违反国家规定非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序且情节严重的行为，关涉的是金融领域的特殊支付结算业务，侵犯的是国家金融市场秩序；帮助信息网络犯罪活动则是明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助的行为，关涉的是上游犯罪资金的接收或过户，侵犯的是国家对信息网络的公共管理秩序。

3. 帮助信息网络犯罪活动罪具有依附性，非法经营罪具有独立性。帮助信息网络犯罪活动罪中的支付结算，是因为某种“转账、交易、收款”活动本身对上游网络犯罪行为的完成起到了帮助作用，且这种行为构成犯罪的前提是行为人主观上明知在帮助他人进行网络犯罪活动；而非法经营罪中的支付结算行

为，是指独立构成犯罪的支付结算业务活动，该行为其本身就是犯罪，不依附上游犯罪活动资金流转而构成犯罪，也不需要行为人主观上明知在帮助他人进行网络犯罪活动。

三、以开设网店虚构交易的形式为赌客提供支付结算帮助的行为应认定为帮助信息网络犯罪活动罪

(一)以开设网店虚构交易的形式为赌客提供支付结算帮助的行为没有独立构成资金支付结算业务活动

1. 非法经营罪“资金支付结算”与帮助信息网络犯罪活动罪“支付结算”的法律特征有本质区别。非法经营罪的“资金支付结算”，是指未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务的行为。该行为不是由上游犯罪衍生出来的下游犯罪，而是独立构成资金支付结算业务活动。所支付结算的资金应为合法资金或者没有证据可以证明属于犯罪的资金。

2. 帮助信息网络犯罪活动罪的“支付结算”，是指明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助的行为。该行为是为上游犯罪提供支付结算的帮助行为，通过单设罪名的形式将帮助行为正犯化，所支付结算的资金应为犯罪资金，且需要相应的证据能证明属于犯罪的资金。

本案中，被告人曾某开设网店进行支付结算行为本身并不违法，违法的是其利用网店为赌博网站收取赌资的行为，因此其有别于非法经营罪的独立性，需要上游构成犯罪才能构罪，具有依附性。

(二)以开设网店虚构交易的形式为赌客提供支付结算帮助的行为侵犯的客体不是国家金融市场秩序

1. 非法经营罪“资金支付结算”的主体未依法取得《支付业务许可证》而从事支付结算业务，侵犯的客体是国家金融市场秩序，因为在我国要从事支付结算类金融业务需要获得国家有关管理部门的特别许可，未经许可不得从事该类型业务。

2. 帮助信息网络犯罪活动罪“支付结算”行为，侵犯的客体是国家对信息网络的管理秩序，所对应的是上游犯罪资金，以提供收款、转款结算工具的形

式完成交易。

本案中，被告人曾某开设网店并进行支付结算属于法律允许的行为，其不需要取得金融管理部门的专门业务许可，因此其侵犯的是国家对信息网络的公共管理秩序，而不是我国的金融管理秩序。

（三）以开设网店虚构交易的形式为赌客提供支付结算帮助的行为不构成非法经营罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚

《中华人民共和国刑法修正案(七)》在《中华人民共和国刑法》第二百二十五条非法经营罪中增加了非法从事资金支付结算业务的规定。如何理解非法从事资金支付结算业务。中国人民银行《支付结算办法》规定，支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。实践中，非法资金支付结算行为包括未取得支付业务许可经营基于客户支付账户的网络支付业务，未取得支付业务许可经营多用途预付卡业务。资金支付结算就是货币资金转移服务，具体办案时，要深入剖析相关行为是否具备资金支付结算的实质特征。

判断平台是否涉嫌非法经营罪，应着重考察该平台的资金流转和运营模式，准确判断是否从事或变相从事上述纪要、解释规定的资金支付结算业务。非法从事资金支付结算业务的本质是脱离监管的非法流转资金行为，是从事支付、结算、清算服务的行为。本案的电商平台仅提供支付渠道单纯集成或支付转接，钱款未经平台清算和结算，不符合上述纪要、解释规定的资金支付清算业务，不能认定为非法经营罪。并且，本案被告人曾某开设网店虚构发货为境外博彩收取赌资的行为，面对的只有赌博参与者，属于特定的单一对象。

综上，本案中，被告人曾某开设网店虚构发货为境外博彩收取赌资的行为，仅面对特定的单一对象；开设网店并进行支付结算侵犯的是国家对信息网络的公共管理秩序，而不是我国的金融管理秩序；并且开设网店进行支付结算行为需要上游构成犯罪才能构罪，具有依附性，属于《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定的“帮助信息网络犯罪活动罪”。

编写人：江西省万载县人民法院 宋馨颖 郭莉

一、妨害社会管理秩序罪 | 59